

<제11장 노동조합.제04절 조합활동의 정당성>

[기출][2][2022-2]산업안전보건법 위반 증거수집 목적의 생산공장 출입이 정당한 조합활동에 해당하는지 여부

《[문제2] 丙 등은 산업별 노동조합인 E산업노동조합 소속 간부들로서 D회사의 산업안전보건법 위반 사실의 증거수집 등을 할 목적으로 E산업노동조합 소속지회 사업장인 D회사의 평택공장 내 생산1공장에 들어가 이 공장의 시설이나 설비를 작동시키지 않은 채 그 상태를 눈으로 살펴보고 그 시간은 30분 정도에 그쳤다. 그리고 丙 등이 이러한 현장순회 과정에서 D회사 측을 폭행·협박하거나 강제적인 물리력을 행사한 바 없고, 근무 중인 근로자들의 업무를 방해하거나 소란을 피운 사실도 없다. 또한 그 이전에도 E산업노동조합 하부조직인 평택지부 소속 간부들이 같은 목적으로 이 공장을 방문하여 관리자 측의 별다른 제지 없이 현장순회를 해온 사실이 있다. 이러한 丙 등의 행위가 정당한 조합활동에 해당하는지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 산업안전보건법 위반 증거수집 목적의 생산공장 출입이 정당한 조합활동에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 E산업노동조합 소속 간부인 丙 등이 산업안전보건법 위반 사실 확인을 위해 D회사 사업장 내 생산공장을 방문하여 현장순회를 실시한 상황이다. 쟁점으로 <초기업 노동조합 간부의 사업장 내 현장순회 활동이 사용자의 시설관리권과 조화를 이루는 정당한 조합활동에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 丙 등의 현장순회 행위가 정당한 조합활동으로 인정되는지 여부를 논한다.

II. 조합활동의 정당성 및 사업장 출입에 관한 법리

1. 조합활동의 일반적 정당성 요건

(1) 주체 및 목적의 요건

- 조합활동이 정당성을 갖추기 위해서는 노동조합에 의해 성실히 수행되거나, 노동조합의 결의·지시에 따라 행해진 주체적 요건을 충족해야 한다. 또한, 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 해야 한다. 산업안전보건법 위반 사실을 조사하고 시정을 요구하는 활동은 근로자의 안전 및 보건이라는 근로조건에 직결되므로 목적의 정당성이 인정된다.

(2) 시기 및 방법의 요건

- 조합활동은 원칙적으로 근무시간 외에 행해져야 하며, 사용자의 시설관리권에 바탕을 둔 합리적인 규율에 따라야 한다. 다만, 근무시간 중이거나 사용자의 허가 없이 시설을 이용하더라도, 구체적 상황에 비추어 업무 저해나 시설 훼손이 없고 조합활동의 긴급성과 필요성이 인정된다면 정당성이 부정되지 않는다.

2. 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입에 관한 판단 기준

(1) 시설관리권과의 조화

- 사용자는 사업장 내의 인적·물적 시설을 관리할 시설관리권을 가지므로 외부 노조 간부의 출입을 제지할 수 있다. 그러나, 초기업 노동조합의 특성상 상급단체 간부들의 현장 방문과 실태 조사는 노조 활동의 필수적 부분이므로 사용자는 이를 무조건적으로 제한할 수는 없으며, 양자의 조화가 요구된다.

(2) 정당성 유무의 구체적 판단 지표

- “판례”는 초기업 노동조합 간부가 사업장에 출입하여 행한 활동의 정당성을 판단할 때 출입의 목적과 필요성, 출입한 장소와 머문 시간, 행위의 구체적 양태, 근무 중인 근로자들의 업무 방해 여부, 과거의 출입 관행 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 주체 및 목적의 정당성

- 丙 등은 적법한 산업별 노동조합인 E산업노동조합의 간부들로서 주체적 요건을 충족한다. 또한 D회사의 산업안전보건법 위반 여부를 확인하고 증거를 수집하는 것은 근로자의 안전한 작업환경 확보라는 근로조건 개선에 부합하므로 목적의 정당성이 충족된다.

2. 시기 및 방법의 정당성

(1) 수단의 평화성과 조업 방해의 부존재

- 丙 등은 공장의 시설이나 설비를 작동시키지 않은 상태로 외관만을 점검하였고, 체류 시간 또한 30분 정도로 단시간에 그쳤다. 조사 과정에서 폭행·협박 등 물리력을 행사하지 않았고, 다른 근로자들의 조업을 방해하거나 소란을 피운 사실도 없어 수단의 정당성이 인정된다.

(2) 통상적 관행의 존재

- 이전에도 평택지부 소속 간부들이 동일한 목적으로 특별한 제지 없이 현장순회를 해온 관행이 존재하였다. D회사가 이를 묵인해왔다는 점은 丙 등의 행위가 사용자의 시설관리권을 본질적으로 침해하지 않았음을 뒷받침한다.

IV. 결론

- 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입은 사용자의 시설관리권을 전면적으로 침해하지 않는 범위 내에서 목적의 필요성과 방법의 정당성이 인정될 때 전체적인 정당성을 가질 수 있다. 사안의 丙 등은 안전 확보라는 정당한 목적으로 공장에 들어갔으며, 평화적인 방법으로 단시간 동안 조업 방해 없이 순회를 마쳤고 과거의 관행도 존재하였다. 따라서 丙 등의 행위는 정당한 조합활동에 해당한다.